



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

8 במאי 2024

1751

ל' בניסן התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 16) (חיפוש שלא על פי
צו חיפוש - הארכת הוראת השעה), התשפ"ד-2024 994

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 16) (חיפוש שלא על פי צו חיפוש – הארכת הוראת השעה), התשפ"ד-2024

תיקון סעיף 25

1.

בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"א-1969¹, בסעיף 25(ב), ברישה, במקום "בתקופה של שנה החל מיום כ"ד באייר התשפ"ג (15 במאי 2023)" יבוא "החל מיום כ"ד באייר התשפ"ג (15 במאי 2023) עד יום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024)".

דברי הסבר

האירועים האלימים, מתועדים במצלמות אלה, ומכאן הצורך לבצע חיפוש במקום באופן מיידי אף בלא צו שיפוטי (יודגש כי ביצוע חדירה לתוצרי המצלמה מחייב צו שיפוטי כדבעי).

המשותף לשתי העילות החדשות שנוספו בהוראת השעה הוא הצורך המיידי בביצוע החיפוש כדי למנוע את העלמת הראיה או הפגיעה בה בהעדר האפשרות להוציא צו שיפוטי, בלי שזה יסכל את תכלית החיפוש. עילות אלה נוספו בהוראת השעה על ארבע העילות הקיימות בסעיף 25 לפקודה לביצוע חיפוש בלא צו בבית או במקום, וזאת כאשר – יש לשוטר יסוד להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב; תופש הבית או המקום פונה לעזרת המשטרה; אדם המצוי שם פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה או כי השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

העילה הראשונה שנקבעה בהוראת השעה, נוגעת למקרים שבהם התעורר חשד סביר זה מקרוב שיש בבית או במקום נשק או חלק מהותי בנשק העשוי לשמש ראיה לביצוע עבירה לפי סעיף 144 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין). אם אייביצוע החיפוש באופן מיידי יסכל את מטרת החיפוש, ולא ניתן לקבל צו חיפוש לנוכח הצורך לבצע את החיפוש באופן מיידי כדי למנוע את העלמת הראיה או הפגיעה בה.

העילה השנייה נוגעת למקרים שבהם התעורר חשד סביר זה מקרוב שיש בבית או במקום תיעוד או מצלמה העשויים לשמש ראיה לביצוע עבירת פשע חמור או עבירה לפי סעיפים 144(א) או (ב) או 340(א) לחוק העונשין, אם אייביצוע החיפוש באופן מיידי יסכל את מטרת החיפוש, ולא ניתן לקבל צו חיפוש לנוכח הצורך לבצע את החיפוש באופן מיידי כדי למנוע את העלמת הראיה או הפגיעה בה. עבירת פשע חמור הוגדרה בהוראת השעה כעבירה שדינה מאסר 10 שנים או יותר, או עבירה של סחיטה באיומים לפי סעיף 428 לחוק העונשין.

נוסף על כך, בהוראת השעה נקבעו הוראות מיוחדות אשר יחולו על חיפוש שייעשה מכוח סעיף 25(ב) לפקודה: החיפוש יבוצע לאחר קבלת אישור קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה; האישור יתועד בכתב ויכלול את הנסיבות והנימוקים לכך שהחיפוש נדרש באופן מיידי ובלא צו;

סעיף 1 ביום ח' בניסן התשפ"ג (30 במרץ 2023) פורסם, במסגרת חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי חוקיים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023 (להלן – חוק המאבק). תיקון מס' 15 – הוראת שעה לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"א-1969 (להלן, בהתאמה – הוראת השעה, הפקודה), אשר תיקן את סעיף 25 לפקודה שעניינו חיפוש שלא על פי צו חיפוש, והוסיף בסעיף קטן (ב) שתי עילות חדשות אשר בהתקיימן שוטר מוסמך לערוך חיפוש בבית או במקום בלא צו.

חוק המאבק נחקק על רקע הפשיעה הגואה בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט, ומטרתו לפעול לצמצום מספרם של כלי הנשק הבלתי חוקיים המשמשים ארגוני פשיעה ופשיעה חמורה באמצעות מתן כלים למשטרת ישראל ולשאר רשויות אכיפת החוק להתמודד עם התופעה. מטרתה של הוראת השעה, שנקבעה לתקופה של שנה החל מיום כ"ד באייר התשפ"ג (15 במאי 2023), הייתה להעניק למשטרת ישראל כלי אכיפה אפקטיביים שיאפשרו לה לתפוס ראיות באופן מיידי גם בלא צו בית משפט, במקרים המתאימים, כאשר יש חשש שהראיות יועלמו או יושבוש, באופן שיביא לעלייה בשיעור פיענוח פשיעה חמורה ובהעמדה לדין כמו גם לעלייה בהיקף תפיסת כלי הנשק ואמצעי לחימה בלתי חוקיים, ובאופן שימנע מהעבריינים לבצע עבירות אלה ויגרום להרתעה. ריבוי הנשק הבלתי חוקי משמש לא פעם לחיסול יריבים, לביצוע עבירות אלימות במשפחה וכתוצאה מכך לאובדן חיי אדם; מציאות זו יוצרת פגיעה חמורה בביטחון האישי של הפרט בחברה וגורמת לאובדן האמון ברשויות החוק – ומתוך כך לקושי באכיפת החוק.

כמו כן, במקרים רבים של פשיעה חמורה, בפרט בחברה הערבית, המשטרה מתקשה להגיע לשיתוף הפעולה הנדרש לשם גביית ראיות ועדויות בשטח. עיקר הקושי באיתור החשודים בביצוע העבירות נובע משיבוש ראיות על ידי בעלי עניין, אשר מתבטא במחיקת המידע המצולם במצלמות המוצבות במקום ביצוע העבירה במרחב הפרטי, כגון בבתי עסק ובחצרות, או העלמתן של הראיות. פעמים רבות, האירוע הפלילי הנחקר או ראיות העשויות לסייע רבות בקידום החקירה במהירות ולסייע במניעת הסלמת

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284; ס"ח התשפ"ג, עמ' 84.

דברי הסבר

החדשות. בד בבד עלה כי השימוש בסמכות החדשה נעשה בזירות המתחייבת בהפעלת סמכויות מסוג זה.

על פי הדיווחים שהתקבלו לפי סעיף 25(ב)ד לפקודה, במקרים רבים אכן נתפסו תיעוד או מצלמה וכן נשק המהווים חלק מחומרי החקירה, ובחלק מהמקרים הוגשו כתבי אישום.

כפי שנמסר ממשטרת ישראל, מבצע "חרבות ברזל" אשר החל חודשים ספורים לאחר כניסתה של הוראת השעה לתוקף, השפיע באופן ניכר על הסטת משאבי הארגון כולו לצורך הלחימה, וכפועל יוצא מכך על הפעלת הסמכות החדשה. לנוכח זאת, הארגון כולו עסק בפעילות חירום לאומית כך שלבת העבודה, ובכללה מיצוי החקירות, נדחקה בעומס הרב שהוטל על כתפי המשטרה, ולפיכך לא מוצתה במלואה יכולת המשטרה לשימוש בסמכות החדשה. על כן נדרש פרק זמן נוסף כדי לבחון את תועלתה של הסמכות החדשה לפעילות משטרת ישראל לצורך מיגור הפשיעה.

לנוכח האמור, עמדת מערכת אכיפת החוק היא כי יש לאפשר את המשך מתן הסמכות למשטרת ישראל לביצוע חיפושים בלא צו בהתאם לעילות שנוספו בהוראת השעה, לפרק זמן נוסף שיאפשר לבחון בהמשך אם יש לקבוע את הסמכות כהוראת קבע.

בהתאם לאמור, ובשים לב לכך שמבצע "חרבות ברזל" טרם הסתיים, מוצע להאריך את הוראת השעה לצורך גיבוש עמדה בנוגע לתועלת הגלומה בשימוש בסמכות החדשה, על פי הדיווחים שיועברו, ולצורך קבלת החלטה אם יש להפוך את הוראת השעה לקבועה, לבטלה או לתקנה. עוד יצוין כי ייתכן שבמהלך הדיונים בכנסת תיבחן האפשרות לכלול בהגדרת "פשע חמור" שבסעיף 25 לפקודה את העבירה לפי סעיף 428 לחוק העונשין (גביית דמי חסות), וזאת נוסף על העבירה של סחיטה באיומים לפי סעיף 428 לחוק העונשין הקיימת כבר עתה בהוראת השעה. מכיוון שבימים אלה הכנסת נמצאת בפגרה, מוצע להאריך כעת את הוראת השעה לפרק זמן קצר – עד יום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024).

במסגרת חוק המאבק תוקן גם סעיף 247 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, שעניינו חיפוש על ידי שוטר צבאי ללא פקודה, ונקבע כי העילות שנקבעו בהוראת השעה יחולו, בשינויים מסוימים, גם לגבי שוטר צבאי, בתקופתה של הוראת השעה. יצוין כי הארכת הוראת השעה כמוצע תאריך גם את ההסדר בחוק השיפוט הצבאי.

החיפוש יתועד באופן שייקבע בנוהלי המשטרה. כמו כן, נקבעה הוראה לעניין ביקורת שיפוטית במקרים שבהם במהלך החיפוש התגלה חפץ שאינו נוגע לעבירה שבשלה ניתן האישור לחיפוש.

יצוין כי בעקבות המלצות הוועדה הציבורית בראשותו של השופט בדימוס דב לוין ז"ל, שופט בית המשפט העליון כתוארו דאז, שניתנו במהלך שנות התשעים, גובשה הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014 (הצעות חוק הממשלה התשע"ד, עמ' 574) (להלן – הצעת חוק החיפוש). הצעת חוק החיפוש עברה בקריאה ראשונה בכנסת ה'19, ואולם הדיונים בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת כהכנה להעלאתה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, לא הושלמו. בסעיף 20 להצעת חוק החיפוש, שכותרתו "עילות לחיפוש במקום ללא צו", הוצע לחוקק נוסף על העילות המעוגנות היום בפקודה, עילה נוספת שעניינה סמכות חיפוש לצורך תפיסת ראה בקשר לעבירות פשע, מחמת חשש לפגיעה בה או להעלמתה.

אף על פי שהצעת חוק החיפוש טרם קודמה בכללותה, עלה הצורך לקדם בדחיפות הסדר דומה להסדר שהוצע בסעיף 20 להצעת חוק החיפוש וזאת לנוכח הצורך בנקיטת אמצעים דחופים למאבק בפשיעה.

הוראת השעה נקבעה לתקופה של שנה, כאמור לעיל, ונקבע בה מנגנון דיווח של השר לביטחון לאומי והמפקח הכללי של משטרת ישראל לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת ולוועדת המשפט לממשלה, שלוש פעמים במהלך התקופה, וזאת כדי לבחון את הצורך בסמכות החדשה ואת התועלת הגלומה בשימוש בה. בסעיף הדיווח נקבע כי יועבר דיווח על אודות מספר האישורים לחיפוש בלא צו והעבירות שבשלהן ניתנו האישורים, מספר החיפושים שבהם נמצאו נשק, תיעוד או מצלמה, מספר כלי הנשק שנתפסו ומספר הבקשות שהוגשו לבית המשפט כדי שיצווה מה ייעשה בחפץ (אם זה לא היה מושא החיפוש לכתחילה). עוד נקבע כי פרקליט המדינה ידווח בכתב לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת על מספר כתבי האישום שהוגשו בתיקים שבהם בוצע חיפוש לפי הסמכות החדשה.

במהלך השנה שחלפה הוגשו דיווחים מטעם השר לביטחון לאומי כמו גם מטעם פרקליטות המדינה לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת ולוועדת המשפט לממשלה, כמתחייב מהוראת השעה, אשר יש בהם כדי להעיד על התועלת שבהפעלת הסמכות לחיפוש בלא צו בעילות

